

## KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

Hrad I. nádvoří 1, 119 08 Praha 1

ID datové schránky: 9hjaihwh

k rukám prezidenta republiky a vedoucího KPR

Datovou schránkou

V Ospělově dne 15. srpna 2026

## SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POSLEDNÍM VÝVOJI STÁTNÍ SVÉVOLE DO 15. SRPNA 2026

k důvodnosti konopné amnestie, rehabilitace a individuální milosti; spisy KPR 4093/2026, KPR 5080/2026 a KPR 5772/2026

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podatel              | Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx                                                                                                                                                                                                                        |
| Hlavní věc           | KPR 4093/2026 – žádost o milost a návrh širší konopné amnestie a rehabilitace                                                                                                                                                                                                                         |
| Související evidence | KPR 5080/2026; KPR 5772/2026                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vývoj podání         | Poslední vývoj státní svévole po podání stížností aliancí Cannabis is The Cure, z.s. ve věci KPR 5772/2026 doručené KPR dne 11. srpna 2026, resp. stížnosti ve věci KPR 5080/2026 aliance Cannabis is The Cure, z.s., Edukativní konopné kliniky a Mgr. Dušana Dvořáka doručené KPR dne 4. srpna 2026 |

### ROZHODUJÍCÍ SDĚLENÍ PREZIDENTU REPUBLIKY

Nové listiny samy automaticky neprokazují nezákonnost každého dřívějšího odsouzení. Prokazují však, že ani v srpnu 2026 stát nedokázal určit jednu nezávislou instanci, která by přezkoumatelně ověřila historické policejní laboratorní postupy rozhodné pro trestnost. Úřad vnitřní kontroly námitku proti KÚ rozpoznal, ale celé podání znovu vrátil kanceláři ředitele KÚ. Právě absence účinného a včasného systémového řešení zesiluje důvodnost individuální milosti i širšího humanitárního a rehabilitačního posouzení konopných případů.

## I. Poslední vývoj státní svévole po podání stížností KPR

| Datum           | Poslední vývoj státní svévole a jeho význam                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 8. 2026      | Policie v moravskoslezské větvi potvrdila, že historické metodické podklady musí teprve získat od více organizačních článků a dalších útvarů.                                              |
| 7. 8. 2026      | Okresní soud v Prostějově rozhodl dvěma usneseními o třech ze čtyř větví společného návrhu na obnovu, aniž byl dokončen policejní interní přezkum a dohledány všechny historické podklady. |
| 10.–13. 8. 2026 | Byly podány stížnosti, naléhavé doplnění základní věci 2 T 104/2010 a společné doplnění obou opravných prostředků.                                                                         |

| Datum       | Poslední vývoj státní svévole a jeho význam                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. 8. 2026 | Úřad vnitřní kontroly PP ČR výslovně rozpoznal námitku proti postupu a nečinnosti KÚ, ale celé podání znovu postoupil kanceláři ředitele KÚ.                                                                                                 |
| 15. 8. 2026 | Byly odděleně uplatněny čtyři právní cesty: řídicí opatření ministra vnitra, přezkum policejního prezidenta, trestní oznámení GIBS a přezkum v soustavě státního zastupitelství; současně bylo oběma VSZ a NSZ předloženo souhrnné doplnění. |

## II. Proč je nový vývoj významný pro milost a amnestii

### 1. Stát stále nemá sdělený nezávislý výsledek

Po více než patnácti letech trestních a přezkumných řízení nejsou souhrnně doloženy konkrétní historické SOP, reprezentativnost vzorků, homogenizace, práce s THC/THCA, dekarboxylace, nejistota měření ani rozhodovací pravidla použitá v jednotlivých věcech. Nová odpověď Úřadu vnitřní kontroly tento deficit neodstranila.

### 2. Procesní prostředky se řetězí, ale výsledek chybí

Pražská větev je rozdělena mezi spisy MSZ a VSZ, dvě brněnské větve jsou v přezkumu KSZ v Brně, ostravská větev pokračuje u OSZ Frýdek-Místek, policejní větev se vrátila KÚ a trestněprávní větev byla nově předložena GIBS. Přes množství spisových značek dosud není doložen jeden souhrnný odborný a právní závěr.

### 3. Důsledky nejsou pouze historické

Podatel se nachází v probíhající zkušební době podmíněného propuštění a současně probíhá pěstební rok 2026. Nežádá předběžnou imunitu ani oprávnění porušovat zákon. Žádá předvídatelnost a ochranu před opakováním situace, kdy se metodické otázky řeší až po zásahu, zabránění úrody a omezení osobní svobody.

### 4. Amnestie a milost mají odlišný, ale doplňující účel

Individuální milost může zohlednit konkrétní délku a intenzitu následků, zdravotní a rodinné okolnosti, probíhající přezkumy a nemožnost dosáhnout včasné nápravy. Širší konopná amnestie nebo rehabilitační opatření mohou reagovat na systémový problém skupiny případů, v nichž trestnost závisela na laboratorním postupu, který stát ani dnes neumí souhrnně a nezávisle doložit. Prezident není žádán, aby nahrazoval soud nebo určoval analytickou metodu; je žádán, aby při výkonu ústavních pravomocí zohlednil mimořádný souhrn humanitárních a systémových okolností.

## III. Konkrétní žádosti Kanceláři prezidenta republiky

1. připojit tuto zprávu a všechny přílohy ke spisům KPR 4093/2026 a KPR 5080/2026 a věcně je propojit s evidencí KPR 5772/2026;
2. potvrdit, že prezident republiky byl osobně seznámen s novým sdělením Úřadu vnitřní kontroly ze dne 14. srpna 2026 a se souborem podání ze dne 15. srpna 2026;

3. vyžádat si aktuální informaci od ministra vnitra, policejního prezidenta, GIBS a nejvyšší státní zástupkyně o tom, kdo konkrétně odpovídá za nezávislé přezkoumání a jaké podklady byly zajištěny;
4. znovu věcně posoudit individuální milost ve světle pokračujícího institucionálního kruhu, probíhajících obnovovacích a správních řízení a aktuálního osobního rizika;
5. znovu posoudit návrh konopné amnestie nebo jiného rehabilitačního opatření jako humanitární a systémovou reakci na doloženou právní a důkazní nejistotu;
6. sdělit přezkoumatelně, jaký význam KPR jednotlivým novým listinám přiznala a zda byly skutečně předloženy prezidentu republiky.

#### PŘESNÉ OMEZENÍ

Prezident republiky není žádán, aby určoval vinu, hodnotil chromatogramy nebo nahrazoval zákonné opravné prostředky. Je žádán, aby zohlednil, že tyto prostředky se po dlouhá léta ukazují jako roztržité, pomalé a bez souhrnného výsledku, zatímco následky pro jednotlivce jsou bezprostřední a často nevratné.

## PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Doplnění stížností ministroví vnitra ze dne 15. 8. 2026.
3. Žádost policejnímu prezidentovi o přezkoumání způsobu vyřízení upozornění ze dne 15. 8. 2026.
4. Oznámení GIBS a žádost o zajištění důkazů ze dne 15. 8. 2026.
5. Doplnění žádosti MSZ v Praze o přezkoumání vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 15. 8. 2026.
6. Společný podnět VSZ v Praze a VSZ v Olomouci k doplnění dohledu ze dne 15. 8. 2026.
7. Šesté doplnění předžalobní výzvy NSZ ze dne 15. 8. 2026.
8. Naléhavé procesní a důkazní doplnění ve věci 2 T 104/2010 a společné doplnění stížností ze dne 13. 8. 2026.

S úctou

**Mgr. Dušan Dvořák**

předseda správní rady a zástupce dotčených nevládních organizací aliance Cannabis is The Cure, z. s.  
podáno prostřednictvím datové schránky